คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๒๓๑/๒๕๖๙

นาง ธ โจทก์
บริษัท ฟ จำกัด จำเลย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗

เรื่อง โจทก์ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการร้าน ให้นาย ณ ผู้ช่วยผู้จัดการร้านนำสินค้าภายในร้านออกไปขายโดยไม่ชำระค่าสินค้า ซึ่งแสดงถึงความบกพร่องหรือไม่เอาใจใส่ในการทำงาน การกระทำของโจทก์ย่อมไม่อาจเป็นที่ไว้วางใจ จำเลยมีเหตุผลอันสมควรและเพียงพอที่จะเลิกจ้างโจทก์ได้ กรณีจึงไม่ใช่การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลย ตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการร้าน ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๒๙,๖๕๓ บาท กำหนดจ่ายทุกสิ้นเดือน ต่อมาจำเลยมีหนังสือลงโทษทางวินัยและเลิกจ้างโจทก์ โดยโจทก์ไม่ได้กระทำความผิด เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และโจทก์มีสิทธิได้รับเงินโบนัสประจำปี ขอให้บังคับจำเลยจ่ายเงินโบนัสประจำปี จำนวน ๕๗,๒๐๔ บาท และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ๘๘,๙๕๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินแต่ละจำนวนนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากโจทก์มีพฤติกรรมส่อในทางทุจริต ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอย่างร้ายแรง กรณีที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ไม่เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ค่าเช่ารถยนต์ ค่าที่พัก และค่าครองชีพเป็นสวัสดิการที่จำเลยให้แก่โจทก์จึงมิใช่ค่าจ้าง ส่วนเงินโบนัสประจำปี เป็นดุลพินิจของจำเลย โดยมติของคณะกรรมการหรือผู้บริหารของจำเลย ผลงานของโจทก์ไม่ดีเพียงพอที่จะได้รับเงินโบนัส และการที่โจทก์ยินยอมให้ผู้ช่วยผู้จัดการร้านนำสินค้าออกนอกร้านโดยไม่ได้ชำระเงิน เป็นความบกพร่องผิดพลาดของโจทก์ ทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย ขอให้ยกฟ้อง และบังคับโจทก์ชดใช้ค่าเสียหาย เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องแย้งเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์ให้การฟ้องแย้งว่า โจทก์ชำระค่าสินค้าตามฟ้องแย้งครบถ้วนแล้ว ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินโบนัสประจำปี จำนวน ๕๗,๒๐๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยให้ปรับเปลี่ยนลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละสองต่อปี แต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ตามที่โจทก์ขอ ให้ยกฟ้องแย้งของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค และสินค้าอื่น ๆ จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งสุดท้ายรักษาการผู้จัดการร้าน ได้รับเงินเดือน

ค่าเช่ารถยนต์ ค่าที่พัก และค่าครองชีพ ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์ แล้ววินิจฉัยว่า จำเลยมีประกาศสำนักงาน เรื่อง นโยบายการจ่ายโบนัสพนักงานรายเดือนประจำปี เมื่อพิจารณาจากประกาศสำนักงานดังกล่าว ถือเป็นข้อตกลงในการจ่ายเงินโบนัสให้แก่พนักงานของจำเลย ไม่ปรากฏว่ามีหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการงดหรือไม่จ่ายเงินโบนัสให้แก่พนักงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนั้น จำเลยต้องจ่ายเงินโบนัสประจำปีแก่โจทก์ จำนวน ๕๗,๒๐๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ทั้งนี้ โจทก์ทำงานในตำแหน่งรักษาการผู้จัดการสาขา มีหน้าที่ดูแลบริหารงานสาขา และการบริหารงานให้ถูกต้องเรียบร้อย จำเลยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ QSC เพื่อตรวจสอบสาขาต่าง ๆ ให้ดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน แต่โจทก์ซึ่งทำหน้าที่รักษาการผู้จัดการร้าน กลับให้นาย ณ ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน นำสินค้าภายในร้านออกไปโดยไม่ชำระค่าสินค้า อาจก่อให้เกิดช่องทางในการทุจริตของพนักงานโดยง่าย และโจทก์ไม่ได้ติดตามหรือตรวจสอบว่านาย ณ ชำระค่าสินค้าหรือไม่ ทั้งที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นเวลาหลายวัน แสดงถึงความบกพร่องหรือไม่เอาใจใส่ในการทำงานของโจทก์ โจทก์อ้างว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าหมดอายุจึงอนุญาตให้นาย ณ นำออกไปจำหน่ายภายนอกร้าน การกระทำของโจทก์ย่อมไม่อาจเป็นที่ไว้วางใจ จำเลยจึงมีเหตุผลอันสมควรและเพียงพอที่จะเลิกจ้างโจทก์ได้ กรณีไม่ใช่การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ และเมื่อพยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักน่าเชื่อถือให้รับฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ชำระค่าสินค้าให้แก่จำเลยแล้ว โจทก์จึงไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยตามฟ้องแย้ง

คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลย เห็นว่า แม้เงินโบนัสจะไม่ใช่ค่าจ้างที่กฎหมายแรงงานบังคับต้องจ่าย แต่เป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเพื่อเป็นรางวัลในการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับนโยบายของนายจ้าง ถ้านายจ้างมีข้อตกลงในสัญญาจ้าง หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือประกาศของนายจ้างว่าจะจ่ายเงินโบนัสแก่ลูกจ้างที่เข้าเกณฑ์ นายจ้างต้องจ่ายเงินโบนัสแก่ลูกจ้างตามข้อตกลง หรือข้อบังคับหรือประกาศดังกล่าว เว้นแต่นายจ้างมีเงื่อนไขที่ชัดเจนว่าหากลูกจ้างกระทำผิดเงื่อนไข หรือกระทำผิดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง หรือกระทำความผิดอาญาต่อนายจ้างแล้ว นายจ้างจะไม่จ่ายเงินโบนัสแก่ลูกจ้างรายนั้น แต่ข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังมาได้ความว่า จำเลยมีประกาศสำนักงาน เรื่อง นโยบายการจ่ายโบนัสพนักงานรายเดือนประจำปี กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายโบนัส ซึ่งโจทก์มีคุณสมบัติครบถ้วนในการได้รับเงินโบนัส ดังนั้น จำเลยต้องจ่ายเงินโบนัสประจำปีแก่โจทก์ จำนวน ๕๗,๒๐๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยมานั้นชอบแล้ว ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

หมายเหตุ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ยังไม่ถึงที่สุด ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงได้
